

UNIDAD N.º 3

“EVIDENCIA DIGITAL: CONCEPTO, INTEGRIDAD, TRAZABILIDAD Y HASH”

Objetivos de la unidad:

- Comprender qué se entiende por evidencia digital y por qué resulta relevante en conflictos civiles, comerciales, laborales y penales.
- Identificar los requisitos mínimos para que una evidencia digital pueda ser utilizada de manera seria: origen, integridad y trazabilidad.
- Explicar de forma simple qué es un hash y cuál es su utilidad para verificar la integridad de archivos.
- Reconocer, de manera introductoria, las cinco etapas de trabajo previstas en el Protocolo aprobado por la Resolución 232/2023, que serán profundizadas en la Unidad 4.
- Analizar errores frecuentes y criterios jurisprudenciales argentinos vinculados con capturas, archivos digitales y pericias informáticas.
- Conocer la estructura mínima de un informe técnico-jurídico para documentar evidencia digital.

Situación inicial

¿Puede una captura de pantalla ser prueba suficiente en un juicio?

La pregunta parece simple, pero en la práctica judicial suele ser decisiva. Una captura puede mostrar un mensaje, una publicación o una conversación; sin embargo, también puede estar recortada, descontextualizada o carecer de datos suficientes para saber de dónde proviene. Por eso, en evidencia digital no alcanza con “mostrar algo”: es necesario poder explicar qué se presenta, cuál es su origen, cómo se obtuvo y cómo se conservó.

1. Introducción

La vida digital se convirtió en una fuente central de prueba en conflictos civiles, comerciales, laborales y penales. Mensajes, correos, archivos, audios, fotos, publicaciones en redes y registros de sistemas aparecen de forma habitual en expedientes y reclamos. Sin embargo, en materia digital el valor probatorio no depende únicamente del contenido, sino de la posibilidad de explicar con claridad qué es lo que se presenta, de dónde proviene y cómo se conservó. Por esa razón, el trabajo con evidencia digital requiere un método mínimo y verificable.

2. Evidencia digital: concepto

Se entiende por evidencia digital a cualquier información almacenada o transmitida en formato digital que puede servir para probar un hecho: archivos (PDF, imágenes, audios, videos), mensajes (WhatsApp, correo electrónico), publicaciones en redes, registros del sistema (logs), historial de cambios en plataformas, entre otros.

La diferencia entre “tener un dato” y “tener evidencia útil” está en que la evidencia debe poder ser explicada y controlada por terceros: cuál es su origen, cuál es el objeto exacto que se presenta y qué procedimiento se siguió para evitar alteraciones o pérdidas de contexto.

3. Requisitos mínimos para que la evidencia digital sea utilizable

Origen: Debe poder identificarse el origen de la evidencia: de qué cuenta, dispositivo, aplicación o sistema proviene. En publicaciones web y redes, esto implica poder individualizar de manera

verificable la cuenta o el recurso (por ejemplo, usuario, URL o referencia equivalente). Si el origen es confuso o no se puede verificar, la evidencia se debilita.

Integridad: La integridad significa que la evidencia no fue alterada desde el momento en que se obtuvo hasta el momento en que se presenta. Integridad no equivale a “verdad”: un archivo puede estar íntegro y aun así contener información falsa. La integridad solo permite sostener que se trata del mismo objeto digital.

Registro mínimo o trazabilidad: La trazabilidad es el registro básico del recorrido de la evidencia: quién la obtuvo, cuándo, cómo, dónde se guardó y quién accedió después. En lo digital, los cuestionamientos habituales se vinculan con la posibilidad de recortes, edición o contaminación del material; por eso, un registro mínimo ordena el caso y reduce impugnaciones.

4. Hash: verificación de integridad en archivos

Un hash (por ejemplo, SHA-256) es un cálculo que se realiza sobre un archivo y produce una cadena alfanumérica que lo identifica. Funciona como una “huella”: si el archivo cambia aunque sea mínimamente, el hash cambia.

El hash sirve para verificar la integridad de archivos (PDF, imagen, audio, video, etc.). Si el hash registrado al momento de la obtención coincide con el hash calculado al momento de presentar, puede sostenerse que el archivo es el mismo y no fue alterado.

El hash no prueba autoría humana, intención ni veracidad del contenido: prueba identidad del archivo e integridad en sentido técnico.

5. Protocolo aprobado por la Resolución 232/2023: aproximación introductoria

La Resolución 232/2023 aprueba un protocolo que organiza el tratamiento de evidencia digital en cinco etapas: identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación. En esta unidad interesa reconocer esa secuencia como una guía general para trabajar de manera ordenada y verificable.

- Identificación: precisar qué evidencia se busca y cuál es su origen.
- Recolección: obtenerla evitando pérdidas de contexto o alteraciones.
- Preservación: resguardar el original y trabajar sobre copias.
- Procesamiento: ordenar y analizar la información.
- Presentación: acompañar una descripción clara, anexos completos y los registros disponibles.

Las etapas, los recaudos técnicos y su vinculación con la cadena de custodia serán profundizados en la Unidad 4.

6. Estructura mínima de un mini-informe técnico-jurídico

Un informe breve permite dejar constancia ordenada de qué evidencia se examinó, cómo se obtuvo y qué medidas se adoptaron para conservarla. No reemplaza una pericia cuando esta resulta necesaria, pero mejora la documentación y facilita el control por terceros.

- Identificación de la evidencia: archivo, dispositivo, cuenta, conversación o recurso analizado.
- Origen: indicación de la cuenta, sistema, dispositivo, usuario, URL o fuente de la que proviene.
- Forma de obtención: fecha, hora, persona interviniente y procedimiento utilizado.
- Medidas de preservación: conservación del original, generación de copias y control de accesos.
- Hash, cuando corresponda: algoritmo utilizado y valor obtenido.
- Hallazgos relevantes: descripción objetiva de lo observado, sin conclusiones que excedan la información disponible.
- Conclusión técnico-jurídica: síntesis sobre integridad, trazabilidad y necesidad de verificaciones adicionales.

7. Errores frecuentes que reducen el valor probatorio

- Capturas recortadas en las que no se observa usuario, URL, fecha, hora o continuidad.
- Material desordenado y sin registro, que impide explicar el recorrido de la evidencia.
- Trabajar sobre el original, abrirlo, editarlo o guardarlo sin conservar la versión inicial.
- Presentar únicamente capturas cuando el caso exige verificación complementaria, por ejemplo, ante una autoría o atribución discutida.
- No poder identificar con precisión qué perfil, página, archivo o recurso web se intenta acreditar.

8. Jurisprudencia argentina (casos reales)

Capturas en redes sociales y problema de identificación/verificabilidad

“NOVOPIXE S.A. c/ Ruggeri, Gustavo s/ daños y perjuicios”

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, 22/02/2024.

Texto completo (PDF): [sentencia Novopixe](#)

Registro SAIJ: [consulta del registro](#)

En este juicio, Novopixe S.A. reclamó daños e incumplimiento contractual a partir de un convenio de rescisión que incluía, entre otras obligaciones, una prohibición de comercializar pescado en la ciudad de Azul por un plazo determinado. Para acreditar el supuesto incumplimiento, la actora acompañó un acta notarial y capturas de una página de Facebook. La prueba digital resultaba central porque intentaba demostrar una conducta que no dejaba rastros físicos directos.

La Cámara señaló que, en el entorno de redes sociales, una captura puede resultar insuficiente si no permite individualizar con precisión qué recurso web se retrató y si no se puede verificar de modo robusto el origen del contenido. En consecuencia, mantuvo la conclusión de que el incumplimiento no se encontraba acreditado con el nivel de certeza requerido.

Penal: evidencia digital como prueba principal, hash y discusión de cadena de custodia

“NN, NN sobre 131 - contactar menor de edad por intermedio de tecnologías para cometer delitos de integridad sexual” (incidente de apelación)

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas (CABA), Sala III, 05/10/2021.

Texto completo (PDF): [sentencia Sala III](#)

En esta causa penal, la Fiscalía contaba como evidencia principal con capturas de pantalla realizadas sobre el teléfono móvil de la denunciante. La defensa planteó la nulidad alegando que se había afectado la cadena de custodia debido a una inconsistencia en el número de hash consignado para identificar la evidencia.

El tribunal explicó el rol del hash como mecanismo técnico vinculado con la integridad y analizó si existió una afectación concreta y verificable de la prueba. Finalmente, confirmó el rechazo del planteo de nulidad y destacó que la cuestión no se resuelve de forma automática, sino según lo efectivamente ocurrido, lo documentado y el impacto real en la confiabilidad de la evidencia.

WhatsApp, capturas y pericia informática de cotejo

“L.G.L. c/ Z.R.E.F. p/ daños derivados de violencia de género - Recurso Extraordinario Provincial”

Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala Primera, 09/04/2024.

Texto público: [consulta de la sentencia](#)

En este proceso civil, el demandado ofreció veintitrés capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y solicitó una pericia informática para desgrabar archivos contenidos en un pendrive y cotejarlos con las capturas acompañadas.

La Suprema Corte admitió la pericia con un objeto acotado: desgrabación de los archivos del pendrive únicamente para cotejarlos con la documental ya incorporada. El caso destaca la necesidad de verificación complementaria cuando existe controversia sobre autenticidad, recortes o contexto.

9. Conclusión

La evidencia digital se sostiene con un método. Para que sea utilizable debe poder identificarse su origen, sostenerse su integridad y documentarse mínimamente su trazabilidad. En evidencia de tipo archivo, el hash es una herramienta central para controlar la integridad.

El Protocolo aprobado por la Resolución 232/2023 ofrece una secuencia general de trabajo que será profundizada en la Unidad 4. La jurisprudencia citada muestra que las capturas o constancias digitales ganan o pierden valor según su posibilidad de verificación, la claridad del origen y la existencia de respaldo complementario cuando la atribución o autenticidad se encuentran discutidas.

10. Referencias

[Resolución 232/2023 \(Boletín Oficial\)](#)

[NOVOPIXE S.A. c/ Ruggeri Gustavo \(PDF\)](#)

[SAIJ - Novopixe](#)

[CABA Sala III \(PDF\)](#)

[SCJ Mendoza \(texto\)](#)